

1500027-36.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... provas de autoria da prática do crime de tráfico são insuficientes.

Tanto é assim que, ao cabo da instrução, o Dr. Promotor de Justiça sustentou pela absolvição em relação ao crime de tráfico, pleiteando a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

No mesmo sentido foi a manifestação do defensor.

Assim sendo, ante a incontroversa acerca da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500027-36.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500027-36.2022.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDEMIR JOSÉ GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de CLAUDEMIR JOSÉ GONÇALVES, já qualificado nos autos, com incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei. 11.343/2006.

Notificação às fls.98.

Defesa Preliminar apresentada tempestivamente, fls.104/110.

Citado às fls. 153.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. O acusado foi interrogado (fls.157/159).

As partes debateram (fls.160/161). Ministério Público opinou pela desclassificação

para o delito do art. 28, da Lei 11.343/2006. Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e subsidiariamente desclassificação para o delito acima mencionado.

É a síntese.
DECIDO.

Não pendem preliminares de apreciação judicial.

No mérito, procede parcialmente pretensão estatal exordial.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição de fls.22/23 e laudo de fls.74/76.

Entretanto, as provas de autoria da prática do crime de tráfico são insuficientes.

Tanto é assim que, ao cabo da instrução, o Dr. Promotor de Justiça sustentou pela absolvição em relação ao crime de tráfico, pleiteando a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

No mesmo sentido foi a manifestação do defensor.

Assim sendo, ante a incontroversa acerca da impertinência do pleito condenatório exordial, sem mais delongas, os réus merecem a absolvição.

Nunca é demais lembrar sobre a possibilidade de adotar, ao decidir, os fundamentos de parecer do Ministério Público, assim o tendo feito o STF nas decisões proferidas nos RE 591.797 e 626.307, em 26.08.2010. Vejamos:

“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.

Ademais, entendo que havendo pedido absolutório pelo órgão ministerial torna-se inviável a condenação, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade, inércia e do contraditório. Nessa linha de entendimento transcrevo:

“E por que, então, o juiz não pode condenar quando o Ministério Público pedir a absolvição? Exatamente porque o poder punitivo estatal – nas mãos do juiz – está condicionado à invocação feita pelo Ministério Público através do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. Condenar sem pedido é violar, inequivocamente, a regra do fundante do sistema acusatório que é o ne procedat iudex ex officio. Também é rasgar o Princípio da Correlação, na medida em que o espaço decisório vem demarcado pelo espaço acusatório e, por decorrência, do espaço ocupado pelo contraditório, na medida em que a decisão deve ser construída em contraditório (Fazzalari). O poder punitivo é condicionado à existência de uma acusação. Essa construção é inexorável, se realmente se quer efetivar o projeto acusatório da Constituição. Significa dizer: aqui está um elemento fundante do sistema acusatório. Portanto, é incompatível com o modelo constitucional a regra prevista no atual artigo 385 do CPP. No mesmo sentido, ainda que fazendo um caminho diferente, Geraldo Prado afirma que ‘isso não significa dizer que o juiz está autorizado a condenar naqueles processos em que o Ministério Público haja requerido a absolvição do réu, como pretende o artigo 385 do Código de Processo Penal Brasileiro. Pelo contrário. Como o contraditório é

imperativo para validade da sentença que o juiz venha a proferir, ou, dito de outra maneira, como o juiz não pode fundamentar sua decisão condenatória em provas ou argumentos que não tenham sido objeto de contraditório, é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República).’ (...) Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. (...) O Estado realiza seu poder de punir no processo penal não como parte, mas como juiz, e esse poder punitivo está condicionado ao prévio exercício da pretensão acusatória. (...) Se o acusador deixar de exercer a pretensão acusatória (pedindo a absolvição na manifestação final), cai por terra a possibilidade de o Estado-Juiz atuar o poder punitivo, sob pena de grave retrocesso a um sistema inquisitório, de juízes atuando de ofício, condenando sem acusação, rasgando o princípio da correlação e desprezando a importância e complexidade da imparcialidade.” (Revista Consultor Jurídico, 5 de dezembro de 2014, 8h01; por Aury Lopes Jr. - doutor em Direito Processual Penal, professor Titular de Direito Processual Penal da PUC-RS e professor Titular no Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Mestrado e Doutorado da PUC-RS; <http://www.conjur.com.br/2014-dez-05/limite-penal-juiz-nao-condenar-quando-mp-pedir-absolvicao>).

Logo, de rigor a absolvição quanto crime de tráfico.

Procede, no entanto, o pedido desclassificatório.

De fato, o réu, embora negue ciência sobre o teor da bolsa que portava, admitiu tê-la recebido em ponto de tráfico e que com ela estava ao ver a chegada da viatura, tentando dela se desfazer. É, assim, evidente que sabia que estava posse de drogas.

No mais, os policiais foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu que, ao notar a presença dos agentes da lei, passou a correr em sentido oposto, se desfazendo de pochete que trazia consigo. Em abordagem, nada de ilícito. No interior da pochete encontraram as drogas apreendidas.

São as provas.

Com efeito, embora não haja prova da destinação ao tráfico, certo é que o réu foi flagrado em poder de drogas o que, à míngua de outro elementos que evidenciem a prática de tráfico, configuro o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006, pelo qual deve ser condenado.

Ressalvado meu entendimento pessoal pela competência absoluta do JECRIM, o E. TJSP em conflitos de competência tem decidido da seguinte forma:

“Denúncia oferecida pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) - Réu acusado de, em tese, trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização - Denúncia recebida e processo instruído perante a Vara Criminal da Comarca Decisão que acolhe pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e determina de remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis - Precedentes desta Colenda Câmara Especial.” (TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0004958-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande).

Atento ao lapso de prisão processual, aplico ao condenado a pena mais branda prevista em lei, qual seja, a de advertência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o réu CLAUDEMIR JOSÉ GONÇALVES, já qualificado nos autos, como incurso no crime do

art. 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de ADVERTÊNCIA.

Tendo o condenado manifestado anuência à sentença proferida, O RÉU FOI ADVERTIDO NESTA AUDIÊNCIA ACERCA DOS EFEITOS NOCIVOS DO USO DE DROGAS, razão pela qual, com o trânsito em julgado, deverá ser extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena imposta.

Isento de custas por se tratar de crime de pequeno potencial ofensivo. Determino a destruição das drogas apreendidas. Anotem-se. Providencie-se o necessário. PRIC.

Araras, 14 de junho de 2022.

Liberação nos autos digitais em 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA